

第2節 搜索・差押え

刑事訴訟法
No77

H23-24 (配点: 2)

月 日
月 日

搜索・差押えに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア、人の住居に対する搜索差押許可状の効力は、令状呈示後に同居居に搬入された物品には及ばないから、甲に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、搜索場所を甲方居室、差し押さえるべき物を覚せい剤等とする搜索差押許可状に基づき、警察官が甲立会いの下に同人方居室を搜索中、甲宛てに届き、甲が受領した宅配便の荷物について、警察官は、甲の承諾を得ることなくこれを開封して中身を確認することはできない。
- イ、捜査機関は、人の住居に対する搜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に入出入りすることを禁止することができるから、居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は、これを制止することができる。
- ウ、搜索差押許可状の執行に当たっては、その着手前に、処分を受ける者に対して搜索差押許可状を示さなければならないから、乙に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、搜索場所を乙方居室、差し押さえるべき物を覚せい剤等とする搜索差押許可状の発付を受けた警察官が、来意を告げることなく、施錠された乙方居室のドアを家主から借り受けた合鍵で開けて室内に立ち入り、その後に初めて乙に同令状を呈示することは、乙が覚せい剤を洗面所に流すなど差押対象物件を破棄隠匿するおそれがある場合であっても違法となる。
- エ、搜索差押許可状には、被疑者の氏名、罪名、差し押さえるべき物、搜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間等を記載しなければならないが、特別法違反の罪については、被疑事件を特定するため、罪名のほか、その罰条又は犯罪事実を記載しなければならない。
- オ、搜索差押許可状で差し押さえているパソコンの中に、被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められる場合において、そのような情報が実際に記録されているかをその場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは、内容を確認することなしにパソコン自体を差し押さえることができる。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

最決平 19.2.8 (百選 22 事件)。判例は、本記述と同様の事案について、「被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、捜索場所を被告人方居室等、差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき、被告人立会いの下に上記居室を捜索中、宅配便の配達員によって被告人あてに配達され、被告人が受領した荷物について、……警察官は、このような荷物についても上記許可状に基づき捜索できるものと解するのが相当である」としている。よって、警察官は、甲の承諾を得ることなくこれを開封して中身を確認することができる。したがって、本記述は誤っている。

イ 正しい

222 条 1 項、112 条 1 項。差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に入出入りすることを禁止することができる。出入禁止の相手方については、執行の立会権者 (113 条、114 条) は、その性質上この処分の対象者から除かれるとされているが、居住者はこの処分の対象者から除かれていない。よって、捜査機関は、捜索差押許可状の執行中は、居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は、これを制止することができる。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

最決平 14.10.4 (百選 A 5 事件)。判例は、本記述と同種の事案において、「捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は、捜索差押えの実効性を確保するために必要であり、社会通念上相当な態様で行われていると認められるから、刑法 222 条 1 項、111 条 1 項に基づく処分として許容される」、また、「警察官らが令状の執行に着手して入室した上その直後に呈示を行うことは、法意にもとめるものではなく、捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないところであって、適法というべきである」としている。この判例に照らせば、乙に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、捜索差押許可状の執行にあたって、乙が覚せい剤を洗面器に流すなど差押対象物件を破壊隠匿するおそれがある本記述においても、警察官が、来意を告げることなく、施錠された乙方居室のドアを家主から借り受けた合鍵で開けて室内に立ち入った措置は、捜索差押えの実効性を確保するために必要であり、社会通念上相当な態様で行われていると認められるから、222 条 1 項、111 条 1 項に基づく処分として適法となる。また、警察官が令状の執行に着手して室内に立ち入り、その後初めて同令状を呈示することは、捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないところであって、適法となる。したがって、本記述は誤っている。

エ 誤っている

219 条 1 項。218 条 1 項の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。他方、罰条や犯罪事実を記載することは法律上の要請ではない。特別法違反の罪についても、「……法違反」とのみ表示すれば足り、罰条や犯罪事実を表示することは求められていない。その理由は、特に捜査段階において、犯罪事実を被疑者や第三者に明らかにすることは、捜査の秘密を害するおそれがあり、また、第三者を被処分者とする場合には、犯罪事実の明示は、被疑者・被告人の名誉を害するおそれがあるからである。よって、特別法違反の罪について、罰条又は犯罪事実を記載しなければならないとはされていない。したがって、本記述は誤っている。

オ 正しい

最決平10.5.1（百選24事件）。判例は、本記述と同様の事案において、「令状により差し押さえようとするパソコン……の中に被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められる場合において、そのような情報が実際に記録されているかをその場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは、内容を確認することなしに右パソコン……を差し押さえることが許される」としている。よって、本記述において、搜索差押許可状により差し押さえようとするパソコンの中の情報の内容を確認することなしにパソコン自体を差し押さえることができる。したがって、本記述は正しい。

なお、平成23年6月17日に可決成立した刑事訴訟法の改正（情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律）により、「記録命令付差押え」が新設され、電磁的記録の保管者等に命じて必要な電磁的記録を他の記録媒体に記録等をして、差し押さえることが可能となった。また、差押対象物が電磁的記録に係る記録媒体の場合、例えば、コンピュータの差押えに代えて、データをCD-R等に複写・移転・印刷して、そのCD-R等を差し押さえることができることとなった。さらに、差押対象物が電磁的記録に係る記録媒体の場合、差押えを受ける者等に協力要請をすることができることとなった。以下、参考までに、改正後の条文を掲げる。

改正後の99条の2（新設）

裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え（電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。）をすることができる。

改正後の110条の2（新設）

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。1号：差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。2号：差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

改正後の111条の2（新設）

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は搜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は搜索をする場合も、同様である。

以上により、正しい記述はイとオであり、したがって、正解は肢3となる。

